

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Selon les communications examinées entre le 17 décembre 2024 et le 5 janvier 2025, plusieurs échanges démontrent une augmentation progressive du niveau de conflit entre les parties. Les documents disponibles suggèrent certaines incohérences concernant la réception de documents, les protocoles de communication et l'implication de tiers. Les communications analysées indiquent un passage d'une collaboration initiale à des échanges plus conflictuels.

2. CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

Date	Heure	Source	Acteur Principal	Événement / Action	Note de Preuve
2024-12-17	10:00	Accord Signé	Maurice & Constance	Accord de communication mutuelle signé.	Point de référence initial.
2024-12-19	14:22	Courriel	Constance	Communication envoyée exprimant un désaccord concernant des arrangements antérieurs.	Le ton apparaît potentiellement plus conflictuel que les communications précédentes.
2024-12-22	09:15	SMS	Nicole Fernbach	Déclare que l'accord certifié n'a pas été reçu.	Nécessite une vérification par rapport aux registres de livraison.
2024-12-26	18:40	Lettre Juridique	Mayer Schmukler	Demande une modification des arrangements logistiques.	Apparaît potentiellement incohérent avec les termes de l'accord précédent.
2025-01-05	11:05	WhatsApp	Haim Sherrff	Fait référence à une position révisée concernant les communications de tiers.	Nécessite une comparaison avec les déclarations antérieures.

3. CONTRADICTIONS ET VIOLATIONS POTENTIELLES

Problème A – Réception de Document

- **Déclaration (22 déc. 2024)** : Nicole Fernbach déclare que l'accord n'a jamais été reçu.
- **Preuve à vérifier** : Les journaux de transmission de courriels datés du 18 déc. 2024 pourraient potentiellement indiquer une livraison réussie.
- **Observation** : Les preuves disponibles semblent incohérentes et devraient être vérifiées par l'avocat.

Problème B – Protocole de Communication

- **Référence de l'accord** : Accord de communication du 17 décembre 2024.
- **Événements ultérieurs** : Plusieurs communications après le 19 décembre semblent s'écarter du cadre de communication initialement décrit.

- **Observation** : Une incohérence potentielle nécessitant un examen juridique.
-

4. COURBE D'ESCALADE

- **Phase 1 – Coopérative**
 - 17 décembre 2024
 - Un accord formel a été exécuté.
 - Les communications apparaissent constructives.
 - Les parties expriment une volonté de coopérer.
 - **Phase 2 – Tension Croissante**
 - 19 décembre – 26 décembre 2024
 - Des désaccords croissants sont observés.
 - Des questions concernant le respect des procédures convenues sont soulevées.
 - L'implication de tiers commence à augmenter.
 - **Phase 3 – Conflit Ouvert**
 - Janvier 2025
 - Les parties présentent des interprétations contradictoires des événements antérieurs.
 - Le ton des communications devient plus conflictuel.
 - Une plus grande dépendance à l'égard des intermédiaires et de la correspondance formelle est constatée.
-

5. PERSONNES CLÉS

- **Maurice** : Participant principal dans les communications examinées.
 - **Constance** : Participante principale impliquée dans les discussions post-accord.
 - **Nicole Fernbach** : Mentionnée en relation avec la réception de documents et les registres de communication.
 - **Mayer Schmukler** : Associé à la correspondance juridique formelle.
 - **Haim Sherrff** : Mentionné concernant les problèmes de communication avec des tiers.
-

6. INDEX DES PREUVES

Pièce	Description
Pièce A	Accord daté du 17 décembre 2024
Pièce B	Courriel daté du 19 décembre 2024
Pièce C	SMS daté du 22 décembre 2024
Pièce D	Lettre juridique datée du 26 décembre 2024
Pièce E	Communication WhatsApp datée du 5 janvier 2025

7. QUESTIONS POUR L'AVOCAT

- Les registres de livraison peuvent-ils confirmer si l'accord a été reçu ?
- Les communications ultérieures étaient-elles conformes à l'accord du 17 décembre ?
- Quel rôle les tiers ont-ils joué après la signature de l'accord ?
- Quelles communications devraient être conservées comme preuves clés ?
- Existe-t-il des divergences factuelles nécessitant une documentation supplémentaire ?